

法規名稱：稅籍登記規則

修正日期：民國 111 年 08 月 08 日

第一章 總則

第 1 條

- 1 本規則依加值型及非加值型營業稅法（以下簡稱本法）第三十條之一規定訂定之。
- 2 營業人之稅籍登記，依本規則辦理。

第 2 條

- 1 本法第六條第一款至第三款所定營業人之稅籍登記，應依第二章各節條文規定辦理。
- 2 本法第六條第四款所定營業人之稅籍登記，應依第三章各節條文規定辦理。

第二章 在中華民國境內有固定營業場所之營業人稅籍登記

第一節 設立登記

第 3 條

- 1 營業人有下列情形之一者，應於開始營業前，填具設立登記申請書，向主管稽徵機關申請稅籍登記：
 - 一、新設立。
 - 二、因合併而另設立。
 - 三、因受讓而設立。
 - 四、因變更組織而設立。
 - 五、設立分支機構。
- 2 公司、獨資、合夥及有限合夥組織之稅籍登記，由主管稽徵機關依據公司、商業或有限合夥登記主管機關提供登記基本資料辦理，視為已依本法第二十八條規定申請稅籍登記；其屬專營或兼營以網路平臺、行動裝置應用程式或其他電子方式銷售貨物或勞務者，對於第四條第一項第九款規定之應登記事項，應自主管稽徵機關核准之日起十五日內，向該機關申請補辦。
- 3 營業人之管理處、事務所、工廠、保養廠、工作場、機房、倉棧、礦場、建築工程場所、展售場所、連絡處、辦事處、服務站、營業所、分店、門市部、拍賣場及類似之其他固定營業場所如對外營業，應於開始營業前依本規則規定，分別向主管稽徵機關申請稅籍登記。
- 4 以自動販賣機銷售貨物或勞務之營業人，應向營業人所在地之稽徵機關申請稅籍登記，並申報販賣機設備編號、放置處所及營業台數，免就販賣機放置處所逐一申請稅籍登記。但販賣機放置處所設有專責管理處所或以販賣機收取停車費者，不適用之。
- 5 外國之事業、機關、團體、組織在中華民國境內之固定營業場所，應向所在地主管稽徵機關申請稅籍登記。

- 6 主管稽徵機關於辦理稅籍登記後，應以書面通知營業人。非依第二項規定辦理稅籍登記者，並應副知建築管理、消防、衛生等相關單位。

第 4 條

- 1 營業人稅籍登記，應登記事項如下：
 - 一、營業人名稱及地址。
 - 二、負責人姓名、出生年月日、身分證統一編號及戶籍所在地地址。
 - 三、組織種類：公司、獨資、合夥、有限合夥或其他組織。
 - 四、資本額。
 - 五、營業種類。
 - 六、合夥組織者，合夥人之姓名、身分證統一編號、出資種類、數額。
 - 七、有限合夥組織者，合夥人之姓名或名稱、身分證或法人統一編號、住所、居所、出資額、出資種類及責任類型。
 - 八、有總機構之固定營業場所，其總機構之名稱、地址及其營利事業統一編號。但總機構在中華民國境外者，免予載明營利事業統一編號。
 - 九、專營或兼營以網路平臺、行動裝置應用程式或其他電子方式銷售貨物或勞務者，其網域名稱及網路位址；向網路服務提供者或其他提供虛擬主機之中介業者申請會員加入賣家者，併含其向各業者申請之各該會員帳號。
- 2 非依前條第二項規定辦理稅籍登記之分支機構申請稅籍登記時，其依前項第一款規定應登記之名稱，除應表明總機構名稱外，尚須附記其為分支機構之明確字樣。另外國公司之分支機構名稱應標明國籍，並置於地區名或特取名稱之前。

第 4-1 條

營業人專營或兼營以網路平臺、行動裝置應用程式或其他電子方式銷售貨物或勞務，應於其網路銷售頁面及相關交易應用軟體或程式之明顯位置清楚揭露其營利事業統一編號及前條第一項第一款規定之名稱。

第 5 條

營業人申請稅籍登記時，應登記載明之負責人規定如下：

一、公司組織：

（一）股份有限公司及選任有董事長之有限公司為董事長，未設有董事長之有限公司為董事。

(二) 無限公司及兩合公司為執行業務或代表公司之股東。

(三) 依外國人投資條例或華僑回國投資條例核准設立之公司組織，得為經該公司董事會授權而在中華民國境內設有住所之經理人。

二、獨資組織：為出資人或其法定代理人。

三、合夥組織：為執行業務之合夥人。

四、有限合夥組織：為其代表人。

五、其他組織：為其代表人或管理人。

六、外國之事業、機關、團體、組織在中華民國境內之固定營業場所，為經其總機構指定在中華民國境內之代表人。

七、有總機構之固定營業場所之負責人應與總機構之負責人一致。但經總機構授權者，為經授權之人。

第 6 條

1 營業人申請稅籍登記時，除適用第七條規定者外，應檢送下列文件：

一、負責人國民身分證影本、戶口名簿影本或其他有效證明文件。

二、公司組織者，其公司章程。

三、合夥組織者，其合夥契約之副本；合夥人為未成年人者，並應檢送其法定代理人同意之證件，但已婚者免附。

四、有限合夥組織者，其有限合夥契約書及選任代表人之普通合夥人同意書；合夥人為未成年人者，並應檢送其法定代理人同意之證件，但已婚者免附。

五、其他組織者，其主管機關核准成立之證照影本及組織章程。

六、分支機構負責人與總機構不同時，應加附授權書。

七、以自動販賣機銷售貨物或勞務且適用第三條第四項本文規定者，應加附自動販賣機設備編號、放置處所及營業台數明細資料。

2 依第三條第二項規定辦理稅籍登記者，免檢送前項第一款至第四款文件。但稽徵機關得視需要向營業人要求提示前項第一款文件之正本。

第 7 條

1 外國之事業、機關、團體、組織在中華民國境內營業，但未設立分公司者，其固定營業場所申請稅籍登記時，應檢送下列文件：

一、負責人身分證明文件。

二、代理人之代理委託書，無代理人者免附。

三、外國事業、機關、團體、組織經該國政府目的事業主管機關核准登記或許可成立之資格證明文件。

2 前項第三款文件，應由當地政府機關、法院、我國駐當地使領館、辦事處或由該國駐我國使領館、辦事處辦理驗證或公（認）證或依我國公證法所為之公（認）證。

- 3 第一項所列各式文件如係以英文以外之外文作成者，應附其英文或中文譯本。

第 二 節 變更登記、停（復）業申報核備或註銷登記

第 8 條

- 1 稅籍應登記事項有變更者，應自事實發生之日起十五日內，填具變更登記申請書，檢同有關證件，向主管稽徵機關申請變更登記。但遷移地址者，應向遷入地稽徵機關申請變更登記。
- 2 公司、獨資、合夥及有限合夥組織之營業人對於稅籍應登記事項申請變更登記者，應於辦妥公司、商業或有限合夥變更登記之日起十五日內為之。但僅對於第四條第一項第九款規定之應登記事項申請變更登記者，應依前項規定辦理。
- 3 以自動販賣機銷售貨物或勞務者，其自動販賣機營業台數增減、放置處所變更時，應於事實發生之日起十五日內，向營業人所在地稽徵機關報備。
- 4 營業人於中華民國一百十一年十二月三十一日以前已辦妥稅籍登記，且至一百十二年一月一日有專營或兼營以網路平臺、行動裝置應用程式或其他電子方式銷售貨物或勞務者，應於一百十二年一月十五日以前，依第四條第一項第九款規定之應登記事項，向主管稽徵機關申請變更登記。

第 9 條

- 1 營業人依本法第三十一條規定申報核備停業或展延停業期間，每次最長不得超過一年。
- 2 公司、獨資、合夥及有限合夥組織已向公司、商業或有限合夥登記主管機關辦妥停業或復業登記者，由主管稽徵機關依據公司、商業或有限合夥登記主管機關提供之停業、復業登記資料辦理，並視為已依本法第三十一條規定申報核備。

第 10 條

營業人解散、廢止、轉讓或與其他營業人合併而消滅者，應自事實發生之日起十五日內，填具註銷登記申請書，向主管稽徵機關申請註銷登記。

第 三 節 撤銷或廢止登記

第 11 條

- 1 營業人之設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經有罪判決確定者，主管稽徵機關得依檢察機關通知，撤銷其稅籍登記。
- 2 營業人登記事項有下列情形之一者，主管稽徵機關得依職權或利害關係人申請，廢止其稅籍登記：
 - 一、登記後滿六個月尚未開始營業，或開始營業後自行停止營業達六個月。但有正當理由經核准延展者，不在此限。
 - 二、遷離原址，逾六個月未申請變更登記，經稽徵機關通知仍未辦理。
 - 三、登記後經有關機關調查，發現無營業跡象，並經房屋所有權人證明無租借房屋情事。

- 3 依第三條第二項規定辦理稅籍登記者發生前二項應撤銷或廢止登記情事，主管稽徵機關應通報登記主管機關，經其辦理撤銷或廢止登記後，始得為之。但經登記主管機關通報營業人解散或歇業登記者，不在此限。

第 三 章 在中華民國境內無固定營業場所，銷售電子勞務予境內自然人之營業人稅籍登記

第 一 節 設立登記

第 12 條

依本法第二十八條之一規定辦理稅籍登記營業人之主管稽徵機關如下：

- 一、自行申請稅籍登記者，為中央政府所在地主管稽徵機關。
- 二、委託報稅之代理人申請稅籍登記者，為代理人所在地主管稽徵機關。

第 13 條

- 1 營業人應至財政部稅籍登記平台申請稅籍登記，其登記事項如下：
 - 一、營業人名稱。
 - 二、負責人姓名。
 - 三、經營資訊：網域名稱及網路位址、開始提供服務日期、銷售電子勞務種類、註冊國家（地區）、註冊名稱、註冊號碼。
 - 四、聯絡資訊：聯絡電話、通訊地址、電子郵件信箱。
 - 五、報稅之代理人資訊：
 - （一）中華民國境內居住之個人：姓名、身分證統一編號、通訊地址、聯絡電話、電子郵件信箱、代理期間、代理範圍。
 - （二）中華民國境內有固定營業場所之事業、機關、團體、組織：名稱、地址、營利事業統一編號或扣繳單位統一編號、負責人姓名、聯絡電話、電子郵件信箱、代理期間、代理範圍。
 - 六、銀行帳戶資訊。
- 2 營業人委託報稅之代理人申請稅籍登記者，應報經代理人所在地主管稽徵機關核准。
- 3 第一項申請案件，主管稽徵機關審核通過後，應以書面通知營業人；經營業人同意，各項公文書得以電子方式通知。
- 4 營業人委託報稅之代理人申請稅籍登記者，前項審核通知應向代理人為之。但主管稽徵機關認為必要時，得通知營業人。

第 14 條

- 1 營業人申請稅籍登記時，應檢送下列文件：
 - 一、外國事業、機關、團體、組織經該國政府目的事業主管機關核准登記或許可成立之資格證明文件。

二、委託報稅之代理人者，應檢附委託書。

- 2 前項第一款文件，應由當地政府機關、法院、我國駐當地使領館、辦事處或由該國駐我國使領館、辦事處辦理驗證或公（認）證或依我國公證法所為之公（認）證。
- 3 第一項所列各式文件如係以英文以外之外文作成者，應附其英文或中文譯本。

第 二 節 變更登記、停（復）業申報核備或註銷登記

第 15 條

營業人稅籍登記事項有變更者，應自事實發生之日起十五日內，至財政部稅籍登記平台申請變更登記。

第 16 條

- 1 營業人應於暫停營業前至財政部稅籍登記平台申報核備停業，復業時亦同。
- 2 前項申報核備停業或展延停業期間，每次最長不得超過一年。

第 17 條

營業人有下列情形之一者，應自事實發生之日起十五日內，至財政部稅籍登記平台申請註銷登記：

- 一、於註冊國家解散或廢止。
- 二、註銷網域名稱及網路位址。
- 三、已依本法第二十八條規定辦妥稅籍登記。

第 三 節 廢止登記

第 18 條

營業人有前條第一款或第二款所定情事，逾六個月未申請註銷登記，經主管稽徵機關通知仍未辦理者，主管稽徵機關得依職權，廢止其稅籍登記。

第 四 章 附則

第 19 條

營業人違反本規則規定者，除通知限期補辦外，並依本法規定處罰。

第 20 條

- 1 本規則自中華民國一百零六年五月一日施行。
- 2 本規則修正條文，除中華民國一百十年十月二十二日修正發布之第三條自一百十一年一月一日施行、一百十一年八月八日修正發布條文自一百十二年一月一日施行外，自發布日施行。